

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina el procedimiento administrativo y señale su finalidad como garantía del particular.
2. Enumere los seis principios del procedimiento administrativo conforme al artículo 13 de la LFPA y explique brevemente cada uno.
3. ¿Cuáles son las dos formas de iniciación del procedimiento administrativo previstas en el artículo 14 de la LFPA?

Análisis

4. Explique la relación entre procedimiento administrativo y acto administrativo. ¿Puede existir un acto administrativo válido sin procedimiento previo?
5. Analice las diferencias entre caducidad del procedimiento (art. 60 LFPA) y prescripción de la potestad sancionadora (art. 79 LFPA).
6. ¿Por qué la prueba confesional de las autoridades está prohibida en el procedimiento administrativo? Fundamente su respuesta.
7. Compare el procedimiento administrativo con el proceso judicial. ¿Cuáles son sus diferencias esenciales?

Aplicación

8. Un particular presenta una solicitud de permiso. Transcurren cuatro meses sin resolución. Una autoridad le informa que el expediente se «extravió». ¿Qué derechos tiene el particular? ¿Qué figuras jurídicas operan?
9. Un procedimiento administrativo iniciado de oficio queda paralizado durante cuatro meses porque el servidor público encargado se jubila y no se designa sustituto. ¿Opera la caducidad?
10. Un contribuyente es notificado de una resolución que le impone una multa, pero la notificación no menciona los recursos procedentes ni los plazos para interponerlos. ¿Es válida la notificación? ¿Qué efectos produce?

Ensayo

11. «El in dubio pro actione es la expresión más acabada del principio pro persona en el procedimiento administrativo.» Desarrolle.
12. ¿El convenio entre partes como forma de terminación del procedimiento (art. 57 fracc. VI LFPA) es compatible con el principio de legalidad administrativa? Argumente.